

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 288/2533

กรมป่าไม้

โจทก์

นายมงคล จิตตือร่ามกุล

จำเลย

นายมงคล จิตตือร่ามกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 216)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 24,150 บาทพร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกา พร้อมกับ
ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 210,208,209)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยไม่วางหลักประกันตามที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด (อันดับ 182,188)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางศาลจนเป็นที่พอใจของ

ศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา
มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางศาลจนเป็นที่พอใจของ
ศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา
มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เชียร ยุงทอง-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>